

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № _____

м. Запоріжжя

«____» _____ 20__ року

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, в особі _____, що діє на підставі _____ (надалі – Замовник), з однієї сторони, і _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (надалі – Підрядник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (надалі – Договір) про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується відповідно до умов цього договору виконати роботи з «Поточний (аварійний) ремонт _____», (за кодом ДК 021:2015 – _____ – _____) на Об'єкті Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи (послуги) в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Об'єкт виконання робіт – «_____ м. Запоріжжя, вул. _____».

1.3. Підрядник виконує роботи з поточного ремонту з використанням власних матеріалів та засобів, вартість яких включена до вартості ремонтних робіт (послуг) відповідно до Договірної ціни та Календарного графіку, які є невід'ємними частинами цього Договору.

Якщо поточний ремонт виконується з матеріалу Замовника, Сторони встановлюють норми витрат матеріалу, строки повернення його залишку та основних відходів шляхом укладання додаткової угоди до даного Договору (із складанням Акту прийому-передачі матеріалів без переходу права власності), яка є його невід'ємною частиною. При виконанні поточного ремонту частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник відповідає за неправильне використання цього матеріалу.

1.4. Обсяги закупівлі робіт/послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Зміни до обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.

II. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Підрядник повинен виконати Замовнику передбачені цим Договором роботи(послуги), якість яких відповідає умовам проектної документації та відповідних нормативно-правових актів.

2.2. Підрядник гарантує якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договірній ціні.

2.3. Підрядник гарантує відповідність матеріалів, конструкцій і обладнання (у разі використання матеріалів Підрядника) специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які посвідчують їх якість.

2.4. Витрати на проведення додаткових випробувань та перевірок, якщо використані матеріали, виконані роботи не відповідають встановленим нормам і стандартам, здійснюються за рахунок Підрядника, в інших випадках за рахунок Замовника.

2.5. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта (або його частин), неправильної його експлуатації.

Протягом гарантійного строку Замовник має право пред'являти Підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами (недоліками), виявленими у результатах робіт. Всі дефекти (недоліки), виявлені протягом гарантійного терміну, Підрядник (його правонаступник) зобов'язаний усунути за свій рахунок.

2.6. У разі виявлення Замовником дефектів (недоліків) впродовж гарантійного строку, він зобов'язаний повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного

акту про порядок і строки усунення виявлених дефектів (недоліків). Якщо Підрядник не направить своїх повноважних представників для складення такого акту у визначений Замовником термін, це вважатиметься відмовою Підрядника взяти участь у складенні акту. В такому випадку Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів та надіслати його Підряднику. Складений таким чином акт буде вважатися беззаперечно прийнятим Підрядником.

2.7. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені дефекти (недоліки) в порядку і у строки, визначені актом про їх усунення. У разі, якщо Підрядник не усуне виявлені недоліки (дефекти) до закінчення строків, встановлених у акті про їх усунення, Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків (дефектів) та завдані збитки.

2.8. Якщо між Замовником і Підрядником виникне спір щодо усунення дефектів (недоліків) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи щодо дефектів (недоліків) у роботах, матеріальних ресурсах покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

2.9. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник.

2.10. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка може розглядатися як комерційна таємниця, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони.

2.11. Замовлення, закупівля, прийомка, поставка, розвантажування, складування, зберігання, доставка на Об'єкт матеріалів, конструкцій виконується Підрядником і входить в обумовлену даним Договором договірну ціну. Підрядник відповідає за якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів їх відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектною документацією, а також на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження до моменту прийняття Замовником виконаних робіт.

2.12. Під час виконання робіт/послуг Підрядник зобов'язаний використовувати матеріальні ресурси, якість яких підтверджена відповідними паспортами, сертифікатами або іншими документами.

2.13. Підрядник повинен мати дійсні дозвільні документи, допуски, якщо такі потрібні для виконання певних видів робіт. Послуги надаються кваліфікованими спеціалістами Підрядника. У разі необхідності залучення субпідрядних організацій Підрядник узгоджує свої дії з Замовником.

2.14. Якщо якість робіт/послуг не буде відповідати умовам цього Договору, проектним (кошторисним) документам, вимогам нормативних актів, то Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку та/або відмовитись від прийняття таких робіт/послуг.

2.15. Поточний ремонт виконується відповідно до Договірної ціни (Додаток 1) та календарного графіку виконання робіт (Додаток 2), які є невід'ємними частинами Договору, а також відповідно до кошторисної документації, технічної документації, ДБН тощо.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору складає _____ грн. (_____ гривень ____ коп.) у т.ч. ПДВ _____ грн. Договірна ціна додається до Договору та є його невід'ємною частиною.

3.2. Вартість робіт/послуг з поточного ремонту у Договірній ціні визначається як тверда договірна ціна відповідно до кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 (надалі - Настанова 281).

3.3. Вартість послуг з поточного ремонту може переглядатися Сторонами у наступних випадках:

- зміна обсягів і складу поточного ремонту;
- призупинення поточного ремонту;
- прийняття нових законодавчих і нормативних актів, які впливають на вартість матеріалів та будівельно-монтажних робіт, які надаються під час поточного ремонту.

3.4. Ціна та інші істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, визначених пунктом 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) узгодженого сторонами збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з дня укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі), за умови документального підтвердження такого коливання. Такі зміни до договору про закупівлю можуть бути внесені не раніше 90 днів з дня підписання договору про закупівлю або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Обмеження стосовно строків внесення змін до договору про закупівлю щодо збільшення ціни за одиницю товару не застосовується у разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії. Обмеження щодо збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків застосовується щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін). Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати ціну за одиницю товару, що передбачена в початковому договорі про закупівлю, більше ніж на 50 відсотків;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед", що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 "Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації" (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку;

10) співфінансування в обсязі не менш як 75 відсотків ціни договору про закупівлю, укладеного оператором системи передачі електричної енергії, за кошти кредитів, позик, грантів, що надаються відповідно до міжнародних договорів України організаціями, зазначеними у частині другій статті 6 Закону, із подальшим застосуванням правил і процедур, встановлених організацією, що здійснює таке співфінансування;

11) зміни обсягів закупівлі, ціни та інших умов договору про закупівлю на постачання електричної енергії, чинного на дату набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 44 “Про внесення зміни до пункту 19 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”, для виконання вимог, визначених пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2026 р. № 39 “Деякі питання подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах”, - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2026 р. № 43. Ціна Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. У такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3.5. Уточнення договірної ціни робіт/послуг оформлюється Сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3).

На час воєнного стану в Україні розрахунки проводяться Замовником відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами та доповненнями).

4.1.1. Оплата за надані роботи/послуги з поточного ремонту здійснюється Замовником в межах договірної ціни у термін до ____ календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3), крім випадків, встановлених п.4.1.3 цього Договору. Остаточна оплата по цьому Договору здійснюється за надані у повному обсязі послуги з поточного ремонту.

4.1.2. Вартість прямих витрат при взаєморозрахунках за виконані Підрядником роботи визначається на підставі нормативних витрат трудових та матеріальних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт, цін і тарифів.

4.1.3. Якщо роботи виконані Підрядником з недоробками і дефектами, що зафіксовано дефектним актом, Замовник може відстрочити оплату цих послуг/робіт. Впродовж строків, встановлених Сторонами у дефектному акті, Підрядник повинен усунути виявлені порушення за власний кошт, після чого Замовник перераховує утримані суми. У разі не усунення Підрядником в узгоджені Сторонами строки недоробок і дефектів, зафіксованих дефектним актом, Замовник може відмовитись від оплати цих робіт/послуг.

4.2. Розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником у межах відповідних бюджетних асигнувань.

V. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ З ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

5.1. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення поточного ремонту (прийняття Об'єкта) звільнити Об'єкт від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і, у разі невжиття Підрядником заходів, звільнити Об'єкт (будівельний майданчик) своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

5.2. Здача та приймання наданих робіт/послуг з поточного ремонту здійснюється на підставі Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма №КБ-3).

5.3. Замовник має оглянути надані Підрядником роботи/послуги з поточного ремонту протягом 5 робочих днів з дати пред'явлення їх до приймання та підписати Акт(-и) приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма №КБ-3) або надати обґрунтовані заперечення, у разі відмови від підписання.

5.4. Якщо при прийманні робіт/послуг з поточного ремонту Замовником будуть виявлені дефекти і недоліки у роботах, Сторони складають протягом 5 робочих днів дефектний акт (Додаток 29 до Настанови 281), визначають необхідні доопрацювання з вказівкою порядку і строків їх усунення. Усі роботи щодо усунення виявлених недоліків виконуються силами і за рахунок Підрядника. Відмова Підрядника від підписання дефектного акту про наявні недоліки поточного ремонту не звільняє його від обов'язку усунення недоліків/дефектів та відповідальності, передбаченої законодавством та цим Договором, а дефектний акт вважається підписаним в редакції Замовника.

У разі не усунення Підрядником виявлених дефектів і недоліків, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Підрядник без затримки не здійснить заходів до їх виправлення, Замовник має право на усунення недоліків своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Підрядника:

6.1.1. своєчасно виконувати поточний ремонт на умовах даного Договору;

6.1.2. виконувати поточний ремонт якісно та згідно з вимогами ДСТУ, стандартів (ISO,EN) на кожен вид виконуваних робіт у строк, визначений будівельними нормами;

6.1.3. якщо поточний ремонт виконується частково або в повному обсязі з матеріалу Замовника, надати Замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок;

6.1.4. вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому Замовником по Актам прийому-передачі матеріалів для виконання робіт, та відповідати за втрату або пошкодження цього майна;

6.1.5. дотримуватись технологічної послідовності виконання робіт/послуг, включно з організацією виробництва робіт, які надаються під час поточного ремонту;

6.1.6. дотримуватись і нести відповідальність за правила пожежної безпеки, охорони праці і виробничої санітарії;

6.1.7. своєчасно попередити Замовника:

- про недоброякісність або непридатність матеріалу, одержаного від Замовника;

- про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості або придатності результату поточного ремонту;

- про наявність інших обставин, що не залежать від Підрядника, які загрожують якості або придатності результату поточного ремонту.

6.1.8. постійно повідомляти Замовника про готовність кожного окремого конструктивного елемента, який належить освідувати Актом на закриття прихованих робіт (Додаток В до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва») з поточного ремонту, перед його закриттям; якщо приховання робіт відбудеться без згоди присутнього представника Замовника або представник Замовника не був поінформований про це чи був поінформований із запізненням, Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд, повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для здійснення контролю (випробування), після чого приховати її;

6.1.9. повідомляти Замовника про готовність до прийомки наданих робіт/послуг з поточного ремонту;

6.1.10. по закінченню кожного етапу виконання поточного ремонту оформляти та пред'являти Замовнику документи, передбачені ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

6.1.11. при наявності зауважень з боку Замовника щодо виявлених недоліків та дефектів

під час виконання поточного ремонту усунути їх у порядку і в терміни, зазначені в дефектному акті (акті на закриття прихованих робіт), власними силами і за свій рахунок;

6.1.12. вести виконавчу документацію, що передбачена діючим законодавством. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати вчасного та якісного її заповнення;

6.1.13. при складанні договірної ціни на виконання робіт приймати вартість матеріальних ресурсів по найменшій ціні, яка визначена на основі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів в регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів поставки;

6.2. Права Підрядника:

6.2.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання робіт/послуг з поточного ремонту за даним Договором;

6.2.2. отримувати за надані послуги з поточного ремонту оплату в розмірах і строки, передбачені даним Договором;

6.2.3. отримати компенсацію всіх грошових коштів, пов'язаних з наданням робіт/послуг з поточного ремонту у разі необґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих робіт/послуг з поточного ремонту.

6.2.4. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань.

6.3. Обов'язки Замовника:

6.3.1. забезпечити готовність об'єкту до початку виконання поточного ремонту;

6.3.2. прийняти від Підрядника надані роботи/послуги з поточного ремонту, при відсутності зауважень до наданих робіт/послуг з поточного ремонту, підписати Акт приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3) впродовж 5 (п'яти) робочих днів з моменту його одержання;

6.3.3. своєчасно здійснювати оплату, на умовах та в порядку, визначеному у розділі IV цього Договору;

6.3.4. надати приміщення для зберігання матеріалів, інструмента.

6.4. Права Замовника:

6.4.1. перевіряти у будь-який час хід та якість робіт/послуг з поточного ремонту, не втручаючись у діяльність Підрядника;

6.4.2. достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання Підрядником зобов'язань, зазначених у цьому договорі, повідомивши про це Підрядника у строк не раніше ніж за 5 календарних днів до розірвання, та вимагати відшкодування збитків, у разі якщо:

- Підрядник своєчасно не розпочав поточний ремонт чи виконує його з істотним порушенням узгоджених строків їх виконання, що унеможливує своєчасне надання робіт/послуг з поточного ремонту;

- Підрядник порушив строки надання робіт/послуг з поточного ремонту більше ніж на один місяць;

- в наданих роботах/послугах з поточного ремонту Підрядника наявні суттєві відступлення від умов даного Договору чи інші важливі недоліки.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі повного або часткового невиконання чи неналежного виконання Підрядником договірних зобов'язань Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від ціни Договору зазначеної в п.3.1. Договору.

7.2. У разі порушення строків надання ремонтних робіт/послуг Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 10% від ціни Договору зазначеної в п.3.1. Договору.

7.3. Сплата неустойки (пені, штрафу) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за даним Договором.

7.4. Збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням цього Договору, підлягають відшкодуванню Підрядником, у разі наявності його вини, у повному обсязі.

7.6. При виявленні Замовником матеріальних збитків (матеріальної шкоди), Замовник повинен повідомити (у будь-який спосіб) про це відповідальну особу Підрядника. Крім того,

Замовник зобов'язаний надіслати Підряднику письмове повідомлення, в якому зазначити: - які матеріальні збитки (матеріальну шкоду) він отримав; - розмір цих збитків (шкоди), навести розрахунок збитків (шкоди) та обґрунтований розмір компенсації; - форму та граничний термін погашення Підрядником збитків (шкоди) та компенсації.

7.7. Якщо Замовнику нанесені матеріальні збитки (матеріальна шкода) Підрядником, або особами, залученими ним до виконання зобов'язань за даним Договором, Підрядник зобов'язаний повністю погасити ці збитки (шкоду) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника, або передати Замовнику матеріальні цінності, аналогічні тим, що були втрачені Замовником.

7.8. Розмір збитків (шкоди), заподіяних працівниками Підрядника, залученими до виконання зобов'язань за цим Договором, визначається Замовником у відповідності до законодавства України, діючого на момент виникнення цих збитків.

7.9. Відшкодування спричинених збитків незвільняє Сторони від виконання зобов'язань за даним Договором.

7.10. Підрядник несе повну відповідальність за організацію та виконання заходів з охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт з поточного ремонту, за відповідність працівників, які залучені до виконання зобов'язань за даним Договором, необхідній кваліфікації та за їх дії. Підрядник до завершення робіт відповідає за охорону майна і виконаних робіт на Об'єкті, додержання санітарних та пожежних вимог, складування будівельних матеріалів. Після закінчення робіт/послуг Підрядник зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, допоміжні споруди тощо.

7.11. У разі нещасного випадку при виконанні робіт на Об'єкті із працівниками Підрядника та залученими ним особами з вини Підрядника, він розслідується та береться на облік Підрядником згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.12. У разі невиконання Підрядником зобов'язань за цим Договором належним чином, що спричинило накладення на Замовника штрафних санкцій з боку сторонніх контролюючих організацій, Підрядник відшкодовує суму виставлених штрафних санкцій у повному обсязі впродовж 10 календарних днів з моменту вручення Підряднику відповідної вимоги.

7.13. Підрядник несе відповідальність за втрату, пошкодження та крадіжку будівельного обладнання, тимчасових споруд та матеріалів, якщо такі надавались Замовником.

7.14. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов'язуються протягом десяти днів у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, в тому числі про зміну статусу платника податку. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Сторона, яка не повідомила, несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.15. У випадку встановлення факту невиконання Підрядником будь-яких умов цього Договору Замовник може застосувати санкцію у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов'язання, про що Замовник письмово повідомляє Підрядника.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3-х днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-Промисловою палатою України.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше, ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона письмово повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання. Не інформування або несвоєчасне інформування позбавляє Сторону права посилаючись на обставини непереборної сили як на підставу, яка

звільняє від відповідальності.

ІХ. РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ ПОТОЧНОГО РЕМОНТУ

9.1. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта ремонту, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

9.2. Підрядник несе ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта з початку виконання робіт/послуг до підписання Замовником Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма №КБ-2в), в усіх випадках, за винятком випадкового знищення або пошкодження Об'єкта внаслідок обставин непереборної сили або інших об'єктивних обставин, які Підрядник не міг передбачити та не допустити. Підрядник несе також ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта при виконанні робіт з усунення дефектів (недоліків), виявлених після підписання Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма №КБ-2в) в межах гарантійного терміну.

9.3. У разі випадкового знищення Об'єкта, ризик якого несе Підрядник, його подальші дії визначаються рішенням Замовника щодо доцільності та умов продовження виконання робіт/послуг, визначених цим Договором.

9.4. У разі випадкового пошкодження Об'єкта, ризик якого несе Підрядник, він зобов'язаний негайно усунути пошкодження та повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження Об'єкту ремонту.

9.5. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення наслідків випадкового знищення або пошкодження Об'єкта третіх осіб.

9.6. Якщо Підрядник виявить обставини, що загрожують знищенням або пошкодженням Об'єкта ремонту, ризик якого несе Замовник, він зобов'язаний негайно припинити роботи і повідомити про такі обставини Замовника. У такому разі Підрядник може вимагати внесення відповідних змін у Договір стосовно термінів, обсягів виконання робіт.

9.7. Після отримання повідомлення від Підрядника Замовник у найкоротші строки повідомляє Підрядника про прийняте ним рішення. На вимогу Замовника Підрядник надає розрахунки та обґрунтування, необхідні для перегляду умов Договору.

9.8. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодженню Об'єкта, на якому здійснюється поточний ремонт.

9.9. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження матеріалів до здачі Підрядником виконаного поточного ремонту несе Підрядник.

9.10. Сторони погодили, що страхування Об'єкта або робіт/послуг здійснюється Підрядником, за умови погодження такої необхідності із Замовником.

Х. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. Якщо спори та розбіжності по цьому договору не будуть врегульовані шляхом переговорів та консультацій, їх вирішення здійснюється у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

ХІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _____ 20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Початок виконання поточного ремонту з дати укладання Договору.

11.2. Підрядник зобов'язаний виконати роботи, впродовж ____ календарних днів з моменту підписання Договору з додержанням Календарного графіку виконання робіт/послуг (Додаток 2), але не пізніше _____ 20__ р.

11.3. При виникненні обставин, незалежних від Підрядника, що перешкоджають виконанню поточного ремонту у встановлені строки, він може поставити питання перед Замовником про перегляд строків надання послуг. Рішення про перегляд строків виконання поточного ремонту оформлюється додатковою угодою, яка є невід'ємною частиною даного

Договору.

11.4. Обставинами, що перешкоджають виконанню поточного ремонту у зазначені даним Договором строки, які не залежать від Підрядника, є обставини:

- непереборної сили;
- залежні від Замовника (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов'язань, наявність додаткових робіт з поточного ремонту).

Строки виконання поточного ремонту переносяться на час дії вказаних обставин, з урахуванням часу на відновлення робіт чи перенесення їх на більш сприятливий час року.

11.5. Строк виконання робіт може бути продовжений на термін припинення робіт з вини Замовника, а також через інші обставини, які не залежать від Підрядника, що оформлюється представниками Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

11.6. Датою закінчення виконання робіт/послуг вважається дата їх прийняття Замовником відповідно до п.5.2.-п.5.3. цього Договору.

11.7. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору. Закінчення погодженого сторонами терміну дії Договору не може бути також підставою для припинення нарахування штрафу (пені) за неналежне виконання Сторонами зобов'язань, що випливають з Договору.

11.8. Даний Договір може бути достроково розірваний: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; в інших випадках, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

XII. ІНШІ УМОВИ.

12.1. Підрядник дає гарантію на надані за даним Договором послуги з поточного ремонту та використані матеріали протягом _____ місяців з дати підписання Сторонами Акту(-ів) приймання виконаних будівельних робіт (Примірна форма №КБ-2в), Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Примірна форма №КБ-3).

12.2. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання вважаються дійсними при умові, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками обох Сторін.

12.3. Всі зміни або доповнення до даного Договору, а також його розірвання набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

12.4. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

12.6. Повідомляти письмово Замовника про всі зміни та умови виконання робіт, що суттєво впливають на його виконання.

12.7. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

12.8. Підрядник є платником _____.

12.9. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому законодавством України.

12.10. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених дефектів (недоліків) або про зупинення виконання послуг/робіт.

12.11. Роботи/послуги, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені

Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог.

12.12. Перевірки Замовником якості виконаних робіт, матеріальних ресурсів, не звільняють Підрядника від відповідальності за їх відповідність визначеним вимогам.

12.13. Сторони дійшли згоди, що уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є начальник відділу освіти _____ району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради _____, директор _____ Запорізької міської ради Запорізької області _____, або виконуючий обов'язки директора (у разі відсутності директора), на яких покладається виконання прав та обов'язків Замовника за цим Договором, персональна відповідальність за здійснення контролю за якісним, своєчасним та повним виконанням Підрядником своїх обов'язків за Договором, додержанням правил охорони праці під час ремонтних робіт, забезпеченням небезпечних для життя і здоров'я умов праці.

12.14. Даний Договір укладено в двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

XIII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Договірна ціна з пояснювальною запискою щодо вартості показників, врахованих у Договірній ціні та документом, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси;
- Календарний графік виконання робіт/послуг.

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Департамент освіти і науки

Запорізької міської ради

ідентифікаційний код: _____

Місцезнаходження: _____, м.Запоріжжя,

вул. _____

р/р № _____

тел.: _____

М.П.

ПІДРЯДНИК:

Ідентифікаційний код: _____

Місцезнаходження: _____

р/р № _____

МФО _____

Тел.: (____) _____

М.П.

до договору № _____
від _____

Договірна ціна на _____ подається за формою додатку 30
Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства
розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021

ЗАМОВНИК:

М.П.

ПІДРЯДНИК:

М.П.

Додаток 2
до Договору № _____
від _____

Календарний графік виконання робіт

«Поточний (аварійний) ремонт _____ за адресою: _____»

ЗАМОВНИК:

М.П.

ПІДРЯДНИК:

М.П.